【1 分解説】時間外労働の割増率とは？

総合調査部 主席研究員 白石 香織

時間外労働の割増率とは、法定労働時間（1 日 8 時間・週 40 時間）を超えて働いた場合や、休日・深夜に働いた場合に、通常の賃金に上乗せして支払うことが義務づけられている法定の割合です。これは労働基準法第 37 条に定められており、対象となる労働が発生した場合、企業は割増賃金を支払わなければなりません。

具体的には、法定労働時間を超える時間外労働には 25%以上、そのうち月 60 時間を超える部分については 50%以上の割増率が適用されます（中小企業にも 2023 年から適用）。また、法定休日における労働は 35%以上、深夜労働（22 時～5 時）については 25%以上とされています（資料 1）。

時間外労働の割増率を法令で定めている OECD 加盟国のうち、約 6 割が 50%以上の割増率を設定しており、日本の割増率は国際的にみて比較的低い水準にあるとの指摘もあります（資料 2）。

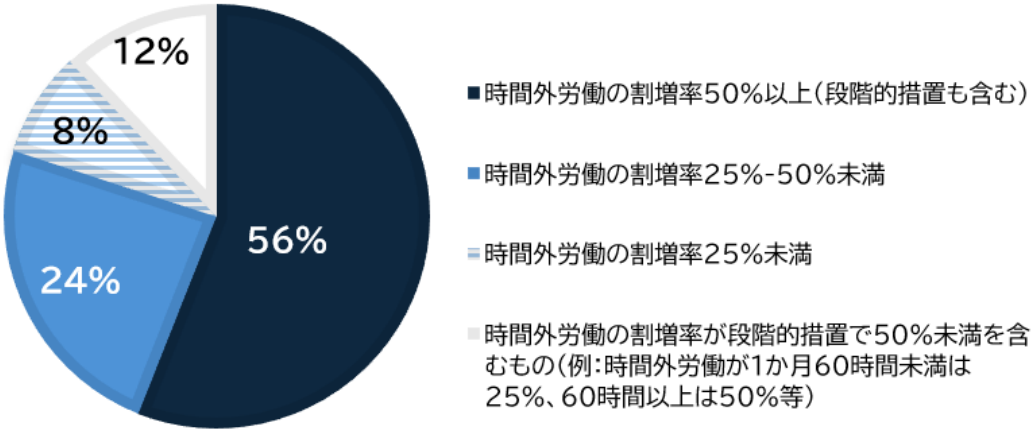
2025 年に発足した高市政権が労働時間規制の緩和に向けた検討を指示したことを受け、今後、労働時間の上限規制を含む労働時間法制全体についての議論が本格化すると見込まれます。長時間労働の抑制と企業の労働生産性向上を両立させるには、制度全体の整合性が重要であり、その一環として、労働時間規制のあり方とともに、時間外労働の割増率についても論点の一つとして整理・検討される可能性があります。

資料 1 割増賃金の種類と割増率

種　類	支払う条件	割増率
時　間　外 （時間外手当・残業手当）	法定労働時間（1日8時間・週40時間）を超えたとき	25%以上
	時間外労働が限度時間（1か月45時間、1年360時間等）を超えたとき	25%以上
	時間外労働が1か月60時間を超えたとき	50%以上
休　　日 （休日手当）	法定休日（週1日）に勤務させたとき	35%以上
深　　夜 （深夜手当）	22時から5時までの間に勤務させたとき	25%以上

（注）割増率は、労働基準法上の「通常の労働時間の賃金」（所定労働時間内に支払われる 1 時間当たりの賃金）に対して上乗せされる割合をいう。
（出所）労働基準監督署（2018 年）「しっかりマスター労働基準法～割増賃金編」より抜粋

資料 2 時間外労働の法定割増率を定める OECD 加盟国における割増率の状況



(注)日本は「時間外労働の割増率が段階的措置で 50%未満を含むもの(12%)」に該当する。
(出所)OECD(2021)「Employment Outlook 2021」より第一生命経済研究所作成

関連レポート
・「【1 分解説】労働時間規制の緩和とは？」(2025 年 11 月)
https://www.dlri.co.jp/report/ld/534533.html
・「【1 分解説】高度プロフェッショナル制度とは？」(2025 年 11 月)
https://www.dlri.co.jp/report/ld/534495.html
・「【1 分解説】裁量労働制とは？」(2025 年 9 月)
https://www.dlri.co.jp/report/ld/512718.html